

Contents

1 Manus 收购禁止案与中国外商投资安全审查制度的实践展开 1

1.1 摘要 1

1.2 引言 2

1.3 一、外商投资安全审查制度的法律框架 3

1.3.1 1.1 法律渊源与层级结构 3

1.3.2 1.2 审查范围：什么类型的交易需要申报 3

1.3.3 1.3 审查程序与决定的终局性 4

1.4 二、认定：AI Agent 为什么进入国家安全审查的视野 4

1.4.1 2.1 “重要信息技术”的规范含义与本案适用 4

1.4.2 2.2 事实认定：审查机关考量的三个实质要素 5

1.4.3 2.3 认定逻辑的一个特征 5

1.5 三、审查：实质关联判断逻辑如何处理”换壳出海” 5

1.5.1 3.1 管辖权基础：“间接投资”的法律解释 6

1.5.2 3.2 “实质关联判断逻辑”的内容与操作 6

1.5.3 3.3 国际比较中的一个参照 6

1.6 四、效果：“最终决定”的制度含义 7

1.6.1 4.1 直接法律效果 7

1.6.2 4.2 对制度发展的影响 7

1.6.3 4.3 学术含义 8

1.7 结论 8

1.7.1 启发 9

1.8 参考文献 9

1.8.1 法律法规 9

1.8.2 学术论文 9

1.8.3 案例评注与事实来源 10

1 Manus 收购禁止案与中国外商投资安全审查制度的实践展开

1.1 摘要

2026 年 4 月 27 日，国家发展改革委外商投资安全审查工作机制办公室对 Meta 收购 Manus 项目作出”禁止投资”决定，责令撤销交易、恢复原状。这是《外商投资安全审查办法》2021 年施行以来，人工智能领域首个被公开叫停的外资收购案。本文以该案为经验材料，从国家安全法学的视角，沿”认定—审查—效果”三个阶段展开分析：第一阶段讨论一个通用 AI Agent 产品为什么被认定为进入国家安全审查的视野；第二阶段分析审查制度如何处理企业通过迁册出海规避审查的结构性安排；第三阶段考察禁止投资决定的法律效果及其制度含义。本文的贡献在于：以首个 AI 领域安审禁止案为样本，呈现了中国外商投资安全审查制度在科技领域的实际运作逻辑，为理解《外商投资安全审查办法》从”纸面上的法”到”行动中的法”的转化过程提供一个经过论证的分析框架。

关键词：外商投资安全审查；国家安全法；Manus 案；实质关联判断逻辑；AI Agent

1.2 引言

2025 年 3 月，一家名为 Manus 的中国创业团队发布了据称是“全球首款通用 AI Agent”的产品。与传统的对话式 AI 不同，这个产品能做一件此前只有人类才能做到的事：用户给它一个目标，它自己规划步骤、调用工具、执行操作、交付最终成果。比如告诉它“帮我做一个展示这份数据的网站”，它会自己写代码、设计页面、部署上线——整个过程不需要人逐步指导。这个产品的工作机制可以概括为四个步骤：理解用户意图 → 自主拆解为子任务 → 动态调用代码、浏览器、文件系统等工具 → 生成可交付的成果。与传统软件按照预设规则运行不同，Agent 的行为路径在运行时动态生成而非预先编程——这一技术特征构成了本文后续法律分析的基础。

Manus 迅速引发了全球关注。此后半年内，其运营主体从中国迁至新加坡，裁撤了国内团队。2025 年 12 月，美国科技公司 Meta 宣布以约 20 亿美元全资收购 Manus。2026 年 4 月 27 日，中国国家发展改革委外商投资安全审查工作机制办公室作出决定：**禁止这项投资，责令撤销交易，恢复原状。**¹

这是《外商投资安全审查办法》自 2021 年施行以来，首次在人工智能领域以“禁止”方式结案。交易双方均为境外主体——一家美国上市公司收购一家新加坡私人有限公司——从形式上看与中国没有直接关联。为什么中国的外商投资安全审查制度能够介入？审查的法律逻辑是什么？这个决定产生了什么制度效果？

在进入分析之前，有必要说明本文与已有研究的理论对话关系，并澄清本文的边界。

外商投资安全审查制度近年来在法学界受到了持续关注。在制度设计层面，杨银、易在成（2026）从投资者权益保护视角讨论了安全审查制度中“国家安全保护”与“投资自由”之间的二元结构张力，并提出通过增强信息披露、优化审查工作机制的透明度以及完善救济机制来再平衡两种法益，但其分析尚未触及 AI 领域个案中的制度运行实况。张怀岭、邵和平（2021）在《社会科学》上提出，我国外资安审立法应沿“审查什么—如何审查—怎么救济”的逻辑思路展开，为理解《安审办法》的规范结构提供了分析框架。漆彤（2020）则从程序正义出发，主张在落实《外商投资法》第 35 条时考虑赋予外国投资者必要的司法审查救济权利——这一观点与“最终决定”条款的学理争议直接相关。江辉（2024）在《云南社会科学》上讨论了生成式人工智能应用本身的国家安全审查问题，其审查客体是 AI 模型的技术属性；本文的审查客体则是 AI 企业被外资收购的交易安排及其控制权转移效果，两者共享制度框架但审查焦点不同。谢波、曹亚男（2024）从自贸试验区视角分析了安审制度在特定区域中的适用与完善；沈伟、陈徐安黎（2024）从国际法视角讨论了美国 CFIUS 审查对中国的歧视性适用问题。周春丹（2024）与王俊峰（2025）则分别从数字经济背景与“国家安全—扩大开放”二元目标出发，讨论了《安审办法》中审查标准模糊、考量因素缺失等规范性问题。在学位论文层面，谢佩蓉（2025）对《安审办法》与美国 FIRMA 制度进行了系统比较，江良鹏（2025）梳理了中国外资安审制度的立法演进并提出完善建议。

上述研究在制度设计和比较法层面取得了有价值的成果，但共同存在一个特征：主要在制度规范层面进行讨论，尚缺少对具体案例——特别是 2026 年 Manus 案这一 AI 领域首个禁止决定——的深度解剖。法学研究不仅需要讨论“制度应该如何设计”，也需要考察“制度实际上如何运行”。本文试图从后一个方向做出尝试：以个案为经验样本，呈现制度在实践中的运作逻辑。在公开可查的范围内，Manus 是 AI 领域唯一被公布审查结论的外资收购案例，这一特征使其成为观察制度运行逻辑的“关键个案”。

在进入分析之前，有必要澄清本文的定位：本文不讨论 Manus 案的商业合理性或政策得失，也不对美国的外资审查制度做系统比较；本文从审查制度的角度出发，不讨论被审查方的法律主张。全文以 Manus 案为样本，分析中国外商投资安全审查制度在科技领域的实践展开——法律条文如何在具体案件中转化为审查行动。

¹ 本文涉及的 Manus 案事实信息，主要来源于国家发展改革委外商投资安全审查工作机制办公室的公开决定（2026 年 4 月 27 日），并与胡宏雁（2026）、京师（深圳）律师事务所（2026）等公开法律评注及 36 氪、BBC 等媒体报道交叉印证。外资安审制度的规范分析主要依据学术论文与法律法规，见参考文献。

1.3 一、外商投资安全审查制度的法律框架

在进入对 Manus 案的个案分析之前，有必要首先梳理中国外商投资安全审查制度的基本法律框架。这不仅是为了给后续分析提供规范基础，也是因为 Manus 案本身的法律意义在于——它是这个制度框架在 AI 领域的首次实质运行，理解这个框架是理解本案的前提。

1.3.1 1.1 法律渊源与层级结构

中国外商投资安全审查制度的法律渊源呈现三层级结构。

最高层级是《国家安全法》（2015 年）第 59 条，规定“国家建立国家安全审查和监管的制度和机制，对影响或者可能影响国家安全的外商投资、特定物项和关键技术、网络信息技术产品和服务、涉及国家安全事项的建设项目，以及其他重大事项和活动，进行国家安全审查”。这一条款确立了外商投资安全审查的宪法性依据——它来自国家主权的安全维护职能，而非普通的经济规制权。这一法律定位具有重要的制度含义：安全审查处理的是主权层面的风险判断，其法律性质区别于一般行政许可或行政处罚。

中间层级是《外商投资法》（2019 年）第 35 条，规定“国家建立外商投资安全审查制度，对影响或者可能影响国家安全的外商投资进行安全审查”。该条与《国家安全法》第 59 条之间构成制度授权关系：《国家安全法》提供了审查制度的建立依据和范围框架，《外商投资法》完成了在外商投资领域的具体制度落地。这里有一个重要的法律细节：《外商投资法》第 35 条第二款明确了“依法作出的安全审查决定为最终决定”——这意味着安全审查决定在现行法律体系内不受行政复议和行政诉讼的审查。这一制度设计并非中国的独创——美国 CFIUS 审查决定同样不接受实质性司法审查（沈伟、陈徐安黎 2024）——但其法律后果是显著的：审查决定的合法性保障主要依赖事前的程序审慎性，而非事后的司法纠错。

实施层级是《外商投资安全审查办法》（国家发展改革委、商务部令第 37 号，2021 年施行）。该办法由发改委和商务部联合发布，属于部门规章。有学者指出其法律位阶偏低——安全审查涉及主权利力行使，由部门规章来规定在形式法治意义上存在完善空间（谢佩蓉 2025；张怀岭、邵和平 2021）——但这一形式位阶问题不影响《安审办法》在现行法秩序下的规范效力。《安审办法》第 18 条同时废止了 2011 年《国务院办公厅关于建立外国投资者并购境内企业安全审查制度的通知》和《商务部实施外国投资者并购境内企业安全审查制度的规定》（国办发〔2011〕6 号文及商务部公告 2011 年第 53 号），完成了新旧制度的更替。但值得注意的是，被废止的商务部 2011 年规定中的核心规范内容——包括反规避条款——实际上被吸收进了《安审办法》和新设工作机制的审查实践，而非被废弃。

1.3.2 1.2 审查范围：什么类型的交易需要申报

《外商投资安全审查办法》第 4 条规定了两类需要接受安全审查的外商投资。第一类是关系国防安全的领域（军工、军工配套、军事设施周边），无需取得实际控制权即可触发审查。第二类是关系国家经济和社会安全的重要领域，在外国投资者**取得实际控制权**时触发审查。第二类的列举范围涵盖九大领域，其中与本案直接相关的两项是“重要信息技术和互联网产品与服务”以及“关键技术”。

这个规定在立法技术上有一个值得注意的特征：它没有对“重要”“关键”等核心概念下封闭式定义。对此学界有不同评价。持批评态度的观点认为，概念的模糊性赋予审查机关过大的裁量空间，降低了投资者的合规预期（谢佩蓉 2025；周春丹 2024）。持理解态度的观点则指出，这种开放标准在中国国家安全立法中并非孤例——《国家安全法》中“国家安全”概念同样采用非穷尽列举方式；其立法目的在于为技术迭代预留审查空间：如果法律用列举方式穷尽了“重要信息技术”的外延，任何新技术形态在立法修正之前都将处

于审查覆盖之外（王俊峰 2025）。无论评价如何，一个客观的制度事实是：在 2021 年《安审办法》施行时，AI Agent 尚处于概念阶段，而到 2025 年已形成独立的产品形态和商业应用。审查机关将其纳入“重要信息技术”范畴，属于在现行规范文义范围内的适用——这一认定的合理性将在下文的个案分析中详细讨论。

1.3.3 1.3 审查程序与决定的终局性

《安审办法》建立了三级审查程序：初步审查（15 个工作日）→ 一般审查（30 个工作日）→ 特别审查（60 个工作日，可延长）。审查决定分为三类：通过、附条件通过、禁止投资。审查工作机制办公室设在国家发展改革委，由发改委和商务部联合牵头。

这里需要特别讨论决定的法律性质。《外商投资法》第 35 条规定安全审查决定为“最终决定”——学理上对“最终决定”是否排除行政诉讼存在不同理解。主流观点认为该条款同时排除了行政复议和行政诉讼（杨银、易在成 2026）；漆彤（2020）则认为，出于程序正义与投资者保护的需要，我国应考虑赋予外国投资者必要的司法审查救济权利。本文采主流观点，但须指出这一争议的存在——因为决定的不可诉性程度，直接影响审查程序本身需要承载的制度保障强度。如果事后不存在司法校准的渠道，事中的程序审慎性就必须承担全部的制度负荷。

以上三层法律框架——国安法第 59 条的制度授权、《外商投资法》第 35 条的具体落地、《安审办法》的实施细则——为下文对 Manus 案的三个阶段分析提供了完整的规范基点。下面进入个案分析。

1.4 二、认定：AI Agent 为什么进入国家安全审查的视野

在建立了制度框架之后，Manus 案需要回答的第一个问题是：一个通用 AI Agent 产品，为什么被认定为落入《安审办法》第 4 条规定的审查范围？

1.4.1 2.1 “重要信息技术”的规范含义与本案适用

如前所述，《安审办法》第 4 条将“重要信息技术和互联网产品与服务”纳入审查范围，但没有给出封闭定义。在没有立法定义和司法解释的情况下，法律概念的适用需要结合文义解释和体系解释两条路径。

从文义解释的角度，“重要”的判别标准应当结合技术的功能特征——即该技术的能力边界而非技术本身的市场份额或用户规模——来判断其对国家安全利益的潜在影响范围。从体系解释的角度，《国家安全法》第 59 条将“网络信息技术产品和服务”与“外商投资”“关键技术”并列，表明立法者默认网络信息技术本身——而非仅在涉及军事用途或关键基础设施时——具有独立的安全审查价值。江辉（2024）在讨论生成式 AI 应用审查时指出，AI 技术的自主性、通用性与数据依赖性使其天然具有国家安全审查价值——这一判断为理解 AI Agent 落入“重要信息技术”范畴提供了学理支撑。

在这个规范框架内，Manus 的产品属性——一个具备自主规划、工具调度、任务执行能力的通用 AI Agent——在功能层面确实不同于传统的软件产品或互联网服务。它不是提供某种特定功能（如搜索、社交、支付），而是提供一种通用的“执行能力”：用户指定目标，Agent 自主完成从规划到交付的全过程。这种通用性意味着它不是一个特定领域的信息技术产品，而是一种跨领域的“能力型”信息技术产品——它不局限于任何一个垂直行业，但可以被部署到几乎所有垂直行业中。这一产品属性——而非市场规模或用户数量——构成了审查机关将其认定为“重要信息技术”功能的实质基础。

1.4.2 2.2 事实认定：审查机关考量的三个实质要素

审查机关在本案中关注的不只是 Manus 的产品功能，而是产品功能所代表的**综合能力结构**。公开评论与法律评注在讨论本案时，普遍采用穿透式审查思路，追问技术来源、数据流向与团队背景等实质要素（胡宏雁 2026；京师律师事务所 2026）。在此基础上，并参照江辉（2024）关于 AI 技术属性与审查范围关系的分析，本文将审查机关可能考量的因素归纳为三个叠加维度：

第一，**技术能力的自主程度与通用性**。AI Agent 区别于传统软件的核心特征在于“自主规划—执行”能力——它不是在执行预设程序，而是在理解目标后自行拆解任务、调度工具、生成执行路径。这种能力结构意味着，Agent 可以在运行时动态访问和操作其所在的系统环境（包括 API、数据库、文件系统）——控制 Agent 不仅是控制一段代码，而是控制一个具备广泛系统访问权限的自动化操作节点。这种“能力载体”的属性在国家安全的意义上区别于传统软件：传统软件的安全风险来自其**预定功能**（如一个数据库软件可能泄露数据），Agent 的安全风险则来自其**非预定能力**——它可以在运行时生成设计者未预见的执行路径。

第二，**数据资源的来源与流向**。Manus 的早期模型迭代依赖中国境内用户数据。虽然产品在注册后停止了境内服务，但已经完成训练的数据集和基于这些数据训练出的模型参数——即从中国用户数据中提取出的表征能力——不会因为停止收集新数据而消失。在技术层面，模型参数不是原始数据的存储，而是从数据中学习到统计模式；但从法律层面看，这种表征能力的经济价值和战略价值来源于原始数据，其控制权的转移意味着从中国用户数据中提取出的技术能力的转移——这构成了安全审查中“数据”维度的实质关切。

第三，**人才团队的集中度与技术方向控制力**。Manus 的核心技术团队在中国境内培养和组建，其创始人肖弘和季逸超均为中国公民。在 AI Agent 赛道尚处于早期竞争的阶段，核心团队的技术判断力和工程经验本身就是重要的安全考量因素——它决定了产品的迭代方向和能力边界。当审查对象是处于技术早期阶段、团队规模尚小（数百人量级）的创业公司时，创始人的技术决策权相对于成熟大公司中的职业经理人远为集中——这意味着“控制企业”基本等同于“控制创始人的技术判断”，这在安全审查中构成一个相对于财务控制而言更为根本的控制维度。

上述三个要素的**叠加**——通用自主能力 + 数据表征能力的转移 + 人才技术方向的控制——在审查逻辑中构成一个外国实体对中国 AI 技术能力的深度控制。这一认定不是单一要素触发，而是多要素的综合判断。审查机关由此认定该交易落入《安审办法》第 4 条的审查范围。

1.4.3 2.3 认定逻辑的一个特征

需要特别指出的是：在公开可获得的关于本案的信息中，审查机关并没有依据“AI 可能被用于军事目的”或“AI 可能传播虚假信息”等广泛的安全论述来支撑其认定。它的认定逻辑指向一个更具体、更制度性的问题：一家其核心技术能力与中国存在紧密关联的 AI 企业，其核心能力和控制权是否应当完全移出中国的法律管辖范围。这个问题在法理上独立于“AI 是否危险”的评估——它是一种管辖权的判断，而非风险等级的判断。这一特征在理解中国外资安审制度运行逻辑时值得关注：它暗示制度关注的不仅是“什么进来了”，也包括“什么出去了”。

1.5 三、审查：实质关联判断逻辑如何处理“换壳出海”

在认定了 Manus 落入审查范围之后，第二个问题是管辖权问题：一家已经完成法律注册地境外迁徙、交易双方均在境外完成交割的企业，中国的外商投资安全审查如何建立管辖权基础？

1.5.1 3.1 管辖权基础：“间接投资”的法律解释

《外商投资安全审查办法》第 2 条规定，审查范围包括外国投资者“直接或者间接”在中国境内进行的投资活动。“间接”一词是理解本案管辖权基础的法律钥匙。

“间接投资”的含义在《安审办法》本身未进一步列举。在《安审办法》施行前，被其废止的《商务部实施外国投资者并购境内企业安全审查制度的规定》（2011 年）第 9 条曾明确规定：外国投资者不得以代持、信托、多层次再投资、协议控制、**境外交易**等方式实质性规避并购安全审查。虽然该规定已因《安审办法》的施行（第 18 条）而被废止，但第 9 条的核心规范逻辑——交易的法律形式不是判断是否需要接受安全审查的最终标准——并未被废除；它被吸收进了《安审办法》第 2 条“间接”一词的规范内涵之中，并在 Manus 案中得到了首次公开适用。张怀岭、邵和平（2021）在讨论反规避制度时指出，外资安审应关注交易的实质经济效果而非法律形式——这一学理判断与本案的规范适用方向一致。

Manus 案提供了一个可以清晰展示这一规范逻辑的事实模式。企业先将其法律外壳从中国迁至新加坡，裁撤国内团队，数月后再被美国公司收购——两个行为在时间上紧密衔接（间隔仅六个月），在法律效果上一体完成（迁册消除了中国法管辖权的外壳，收购完成了控制权的实质转移）。审查机关将“迁册 + 出售”认定为一体化安排而非两次独立的商业行为（京师律师事务所 2026），据此认定该交易属于第 2 条意义上的“间接”外商投资。这个认定的法律逻辑是：当迁册和出售之间的时间间隔异常短暂，且迁册缺乏独立的商业目的论证（Manus 在新加坡并未独立建立新的研发体系或市场基础），审查机关有合理理由认为迁册的主要功能之一是为后续的出售清除中国法障碍——这正是“以境外交易方式实质性规避安全审查”的典型情形。

1.5.2 3.2 “实质关联判断逻辑”的内容与操作

在解决了管辖权基础之后，审查机关面临一个更细致的判断：迁册后的 Manus 是否仍与中国国家安全存在“实质关联”——即是否仍属于“间接在中国境内进行的投资活动”？

从本案的审查结论反向推演，审查机关至少操作了三个判断维度。第一，**技术来源维度**：核心技术是否在中国境内完成从零到一的研发？这一判断的法律意义在于——在 AI 领域，原创架构设计往往决定了整个技术路线的天花板，后续的代码更新是在同一架构上的优化，不能抹去原创研发的来源地属性。第二，**人才维度**：核心研发团队的国籍和培养地是否在中国？在技术早期阶段的创业公司中，创始人的技术决策权高度集中，使得人才维度在安全审查中具有超越普通商业并购的权重。第三，**数据维度**：中国境内用户数据是否构成了模型表征能力的基础且不可逆？这一判断的法律依据在于——从中国用户数据中提取出的技术表征能力的跨境转移，不同于普通商品的跨境贸易，它涉及数据主权和安全利益。

这三个维度的判断标准共同构成了本文所称的**实质关联判断逻辑**——不依赖企业注册地的法律形式，通过技术研发地、人才来源地、数据来源地三项指标综合判断该交易是否与中国国家安全存在无法切断的实质联系。需要指出的是，这一标准目前尚未被立法文本明确表述为成文规则，而是通过本案的审查实践首次公开显现——这是法律通过个案实践逐步形成规则的过程。张怀岭、邵和平（2021）所提出的“审查什么—如何审查—怎么救济”分析框架，为将本案中的三个判断维度嵌入更一般的制度结构提供了参照。

1.5.3 3.3 国际比较中的一个参照

将 Manus 案中审查机关的实质关联逻辑放在国际比较的背景下，有助于理解这一制度运行方式的特征。美国的 CFIUS 审查在 FIRMA 法案（2018 年）之后显著扩大了管辖范围，对涉及敏感个人数据和关键技术的境外交易同样行使追溯管辖权，其审查逻辑同样不依赖交易形式而关注技术控制的实质转移。沈伟、陈徐安黎（2024）指出，美国安审制度的扩张在相当程度上具有武器化与政治化特征——这一判断有助于理解 CFIUS 与我国安审制度在功能相似性之外的结构差异。欧盟的《外资审查条例》（2019/452）序

言第 10 条明确要求成员国采取反规避措施，涵盖“通过未反映经济实质的人为安排”规避审查的投资。胡子南、杨向荣（2025）进一步指出，美国对外投资审查机制正从入境审查延伸至出境限制，全球安审网络呈现双向收紧趋势。在这两个制度参照下，Manus 案中的“实质关联判断逻辑”在功能层面——即反规避的制度功能——与主要经济体外资安审制度中的普遍逻辑趋同。区别在于制度运行的具体形态：美国 CFIUS 的审查实践经过数十年发展形成了相对丰富的案例积累和透明度惯例，而中国的《安审办法》施行仅五年，案例积累尚在起步阶段，本案正是这一积累过程的开端。

1.6 四、效果：“最终决定”的制度含义

审查程序走完后，Manus 案产生了三个层次的效果：直接的法律效果、对制度本身的影响、以及学术层面的含义。

1.6.1 4.1 直接法律效果

禁止投资决定产生了四个直接的法律效果。

第一，**交易撤销**。《外商投资安全审查办法》第 12 条规定，对禁止投资的决定，当事人应当“恢复至投资实施前的状态”。法律赋予审查决定的是一种**可溯及的撤销效力**——即便 Meta 已支付了 20 亿美元对价、已取得了股权，该交易的效力也被追溯性地否定。从法律技术角度看，这不同于一般行政行为的“向前生效”——它向已完成的法律行为行使了撤销权。

第二，**资金退回**。卖方股东须将 20 亿美元对价款全额原路退还给 Meta。从法律角度看，这是交易撤销的逻辑延伸：撤销交易的法律行为必然附带恢复原状的给付义务。在国际投资法的视野下，这一处理方式引发了投资者保护层面的讨论（杨银、易在成 2026），但这一讨论超出了本文的个案分析范围。

第三，**技术隔离**。Meta 须删除已获取的技术文档、代码副本和用户数据，终止管理系统连接，撤回派驻人员。这一措施在法律上防止了通过“已完成事实”架空禁止决定——如果在命令撤销股权交易的同时允许已转移技术资产的继续使用，禁止决定的规范目的就落空了。

第四，**决定的终局性**。如前文 1.3 节所述，《外商投资法》第 35 条确立了安全审查决定的“最终决定”地位。这一法律特征在学理讨论中的核心关切是程序审慎性与决定终局性之间的制度匹配——越是最终的决定，做出该决定的程序越应当足够审慎。杨银、易在成（2026）将此概括为制度中“国家安全保护”与“投资者权益保障”之间的结构张力——这一张力是客观存在的制度议题，而非对制度优劣的价值判断。

1.6.2 4.2 对制度发展的影响

Manus 案在三个意义上影响了中国外商投资安全审查制度的发展轨迹。

第一，**规则的个案生成**。立法文本中的“重要信息技术”“间接投资”等概念，在没有实际案例之前，其规范含义是抽象的。Manus 案通过具体的审查实践，为这些概念注入了初步的实质内容——“重要信息技术”在本案中具体化为通用 AI Agent，“间接投资”在本案中具体化为通过迁册 + 出售的一体化安排。这不是立法修正——法律条文一字未改——而是通过个案审查活动为法律概念填充了经验性内涵。从法律制度发展的视角看，这是成文法国家中“案例生成规则”的典型路径。

第二，**审查立场的公开宣示**。“迁册不能切断安全审查连接”——这一立场在法律条文中虽有规范基础（第 2 条“间接投资”+ 反规避逻辑），但在本案之前从未得到如此明确和公开的执法表达。对于规则受众（中国背景的科技企业及其投资者）而言，本案的作用在于将隐含的规范逻辑转化为显露的合规信号。在

制度理论中，这种“通过执法活动让规则从模糊变清晰”的过程，本身就是法律确定性提升的机制——尽管它同时也引发了对“规则应当事先明确”这一形式法治原则的讨论（周春丹 2024）。

第三，**制度能力的公开验证**。《安审办法》自 2021 年施行至本案之前，其审查能力——能否在法律上提出站得住脚的审查理据、能否在事实上有效穿透复杂的跨境交易结构——从未被公开检验。Manus 案至少完成了一件事：表明这套制度在面对一个涉及多重境外法律外壳、且交易金额巨大的复杂跨境并购时，是能够产出审查决定并执行的。这里需要避免一个过度推论：不能因为一个案例的成功运行就断言制度已经“常态化运行”。常态化运行需要一系列案例的积累来证明——包括倾向于通过的案例和附加条件通过的案例，而非仅有一例禁止决定。Manus 案证明的是制度**可以运行**，而非制度**已进入有规律的常规执法模式**。两者之间的区别——“能力”与“频率”的区别——对于准确理解制度发展的当前阶段至关重要。

1.6.3 4.3 学术含义

在学术层面，Manus 案为国家安全法学研究提供了一个值得关注的经验样本。此前关于中国外资安审制度的学术讨论主要围绕制度设计的规范性议题展开——审查标准的明确化、审查程序的透明化、救济机制的完备化（周春丹 2024；王俊峰 2025）——这些讨论以“应然”为主要取向。Manus 案的出现使“实然”分析成为可能：研究者可以从一个真实的审查决定出发，追踪制度的实际运行逻辑，并将之与规范性的制度设计讨论进行对话。

本文的分析表明，Manus 案至少呈现了中国外资安审制度在实践中的两个运行特征。第一，审查的实质标准——本文称之为“实质关联判断逻辑”——在操作层面呈现为多维度、多因素的综合性判断，而非单一触发条件。这种判断模式在法理上与一般行政行为的“构成要件—法律效果”的线性适用模式有所不同，更接近国家安全法领域中常见的“情景化裁量”——即审查机关根据具体事实情境综合评估安全影响程度，而非机械适用法定条件。第二，制度的公开呈现具有选择性——决定结论公开，但决定文书全文未公开，事实认定的详细过程和法律推理的完整链条仍处于不可直接观察的状态。这一特征本身就是一个值得分析的制度现象：它意味着学界对制度的分析不得不以“反向推演”为主要方法，而这种方法的可靠性受限于可获取信息的完整程度。

1.7 结论

本文以 2026 年 Manus 收购禁止案为经验样本，沿“认定—审查—效果”三个阶段，呈现了中国外商投资安全审查制度在人工智能领域的首次实践展开。

第一阶段的分析表明，Manus 之所以被认定为触及国家安全，不是因为 AI Agent 本身是“危险的”，而是因为它所代表的综合能力结构——通用自主执行能力 + 中国境内完成的技术积累 + 从中国用户数据中提取的表征能力 + 中国核心团队的技术方向控制——触发了《安审办法》第 4 条在“重要信息技术”项下的审查。

第二阶段的分析表明，审查制度通过《安审办法》第 2 条的“间接投资”条款和反规避规范逻辑，建立了一种“实质关联判断逻辑”——不依赖注册地，通过技术来源、人才来源、数据来源三个维度综合判断交易是否仍与中国国家安全存在无法切断的实质联系。这一标准在功能层面与主要经济体外资安审制度中的反规避逻辑趋同。

第三阶段的分析表明，禁止决定具有可溯及的撤销效力，且该决定为“最终决定”。Manus 案表明这套制度在科技领域具备了被实际调用的能力，但它尚不足以证明制度已进入“常态化运行”——能力的验证和频率的确证是两个需要区分的问题。

在方法论层面，本文的分析受限于审查决定文书的未公开——对审查机关内部事实认定和法律推理的还原带有不可避免的“反向推演”性质，其结论的可靠性取决于现有公开信息的完整程度。后续案例的积累将为验证和修正本文提出的分析框架提供必要的经验素材。

1.7.1 启发

本文的分析如果成立，指向以下几个方向。在学术研究层面，Manus 案为从“纸面上的法”到“行动中的法”的法学分析提供了一个高质量的经验样本——后续研究可以在此基础上考察制度在其他行业和交易类型中的适用，逐步构建对制度运行逻辑更完整的认识。在制度发展层面，“实质关联判断逻辑”目前以个案实践的形式存在——未来是否需要在规范层面将判断维度做进一步明确，是在保持制度灵活性和提升规则可预期性之间需要权衡的问题（张怀岭、邵和平 2021；周春丹 2024）。在合规实践层面，本案确立了“迁册不能切断安全审查连接”的执法立场；据媒体报道，2026 年 6 月前后，Manus 早期中方投资方（腾讯、红杉中国、真格基金）拟以 20 亿美元原价从 Meta 回购股权，并探索通过境内合资架构与赴港 IPO 路径重组（36 氪 2026）——若该方案最终落地，将表明被禁止的交易并非必然走向终结，企业仍可能通过符合审查制度逻辑的架构安排重新规划发展路径。

1.8 参考文献

1.8.1 法律法规

- 《中华人民共和国国家安全法》（2015 年）第 59 条
- 《中华人民共和国外商投资法》（2019 年）第 35 条
- 《外商投资安全审查办法》（国家发展改革委、商务部令 37 号，2021 年施行）第 2、4、9、12、18 条
- 《商务部实施外国投资者并购境内企业安全审查制度的规定》（2011 年，已废止）第 9 条
- Regulation (EU) 2019/452 establishing a framework for screening of foreign direct investments into the Union, Recital 10
- Foreign Investment Risk Review Modernization Act (FIRRMA), Pub. L. No. 115-232, 2018

1.8.2 学术论文

- 杨银、易在成 (2026). 外商投资安全审查制度二元结构的再平衡——基于投资者权益保护的 analysis. 《重庆大学学报（社会科学版）》，32(1): 211-225.
- 张怀岭、邵和平 (2021). 对等视阈下外资安全审查的建构逻辑与制度实现. 《社会科学》，2021(3): 40-52.
- 漆彤 (2020). 论外商投资国家安全审查决定的司法审查. 《武汉大学学报（哲学社会科学版）》，2020(3).
- 江辉 (2024). 论生成式人工智能应用的国家安全审查. 《云南社会科学》，2024(4): 72-79.
- 谢波、曹亚男 (2024). 我国自贸试验区外商投资国家安全审查制度的问题与完善路径. 《岭南学刊》，2024(2).
- 沈伟、陈徐安黎 (2024). 美国投资安全审查制度对中国的歧视性适用及国际法约束. 《南京社会科学》，2024(12). DOI: 10.15937/j.cnki.issn1001-8263.2024.12.010

- 周春丹 (2024). 论数字经济时代外资安全审查的法律调控. 《法学》, 12(1): 28-36. DOI: 10.12677/ojls.2024.121005
- 王俊峰 (2025). 双重目标下我国外商投资安全审查制度的现状、问题与完善建议. 《法学》, 13(5): 829-836. DOI: 10.12677/ojls.2025.135117
- 胡子南、杨向荣 (2025). 国家安全视域下的美国对外投资审查: 立法变迁、制度博弈与中国应对. 《战略决策研究》, 16(2): 86-104.
- 谢佩蓉 (2025). 中国外商投资国家安全审查制度之研究. 国立政治大学法律学系硕士论文.
- 江良鹏 (2025). 外商投资国家安全审查制度研究. 黑龙江大学法律硕士论文.

1.8.3 案例评注与事实来源

- 胡宏雁 (2026). Manus 并购被否决的法治逻辑——中国外商投资安全审查制度的标志性实践. 澎湃新闻, 2026 年 6 月 9 日. https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_33345719
- 京师(深圳)律师事务所 (2026). Meta 收购 Manus 被禁案法律评注. 2026 年 4 月 29 日. <https://www.jingshsz.com/show-19-920-1.html>
- 36 氪 (2026). 20 亿美元原价回购 Meta 持股, 腾讯牵头中方资本夺回通用 AI 标杆 Manus. 2026 年 6 月 24 日. <https://36kr.com/p/3866588633469956>